

1500216-61.2022.8.26.0600

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... que já foi condenado criminalmente por tráfico de drogas. É usuário de bebidas alcoólicas (mídia digital/SAJ). Em juízo, disse que já foi processado criminalmente por roubo. Negou os fatos. Apenas discutiu com a vítima. Mudou-se para a casa de seu amigo quando as medidas protetivas foram concedidas. Sandra lhe convidou para retornar para casa. Havia ingerido bebidas alcoólicas. Não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500216-61.2022.8.26.0600 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500216-61.2022.8.26.0600

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência (Violência Doméstica Contra a Mulher)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2247654/2022 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-LINS, 27326138 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, GE8948-1/2022 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2247654 - DEL.DEF.MUL. LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luiz Carlos de Lima

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra LUIZ CARLOS DE LIMA, qualificado nos autos, como incurso artigo 24-A, da Lei n. 11.340/06, na Rua Bento Pereira Benevides, 100, Bairro Jardim União, em Lins, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha), em favor de sua companheira Sandra Conceição Tibúrcio (fls.95/96).

O acusado foi preso em flagrante delito (fl.09).

A denúncia foi recebida (fls. 99/100).

O réu foi citado (fl.112) e apresentou resposta à acusação (fls. 118/119).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha de acusação; o réu foi interrogado (fls. 152/153).

O Ministério Público, em alegações finais orais, requereu a procedência da ação

penal, para condenar o réu nos termos da denúncia (mídia digital).

A Defesa, em memoriais, pleiteou a absolvição do réu, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP. Em caso de condenação, pediu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 157/160).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A absolvição do acusado é medida que se impõe, pois não ficou caracterizado o dolo do agente.

A vítima Sandra Conceição Tibúrcio, em solo policial, relatou que convive com o acusado há mais de trinta anos. Já solicitou três medidas protetivas contra Luiz, sendo que o acusado foi informado pelo Oficial de Justiça. Hoje o réu lhe colocou para fora de casa e disse "sai daqui você e esse deficiente, hoje vai escorrer sangue seu e do filho", "não aceito deficiente em casa". Luiz utilizou uma faca e proferiu ameaças de morte (fls. 04). Em juízo, contou que possuía medida protetiva. O réu ingeriu muita bebida alcoólica. Seu filho é deficiente e estava deitado na cama. Luiz proferiu ofensas contra o garoto. Saiu de casa com o menino. Populares acionaram a polícia. Havia autorizado que o acusado dormisse em sua residência, mesmo com a medida protetiva, pois ele não possui família. Luiz é um bom marido quando não ingere bebidas alcoólicas. Não solicitou as medidas protetivas.

Autorizou que o acusado retornasse para a residência no mesmo dia que as medidas protetivas foram concedidas (mídia digital).

A testemunha de acusação Lucy Mary Rodrigues, policial militar, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 02. Em juízo, contou que receberam a ocorrência de descumprimento de medida protetiva. Deslocaram-se até o local, porém, pessoa algum atendeu. Posteriormente, a vítima contou que Luiz havia colocado ela para fora de casa juntamente com o filho deficiente. Retornaram no local com a vítima. O acusado estava dentro da casa e alegou que estava dormindo (mídia digital).

A testemunha de acusação Welinton Júnior dos Santos, policial militar, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 03. Em juízo, não foi ouvido, tendo as partes desistido da oitiva (fls. 152).

O réu Luiz Carlos De Lima, na delegacia, reservou-se no direito de permanecer em silêncio (fls. 06). Em audiência de custódia, contou que já foi condenado criminalmente por tráfico de drogas. É usuário de bebidas alcoólicas (mídia digital/SAJ). Em juízo, disse que já foi processado criminalmente por roubo. Negou os fatos. Apenas discutiu com a vítima. Mudou-se para a casa de seu amigo quando as medidas protetivas foram concedidas. Sandra lhe convidou para retornar para casa. Havia ingerido bebidas alcoólicas. Não colocou a vítima para fora de casa. Estava deitado quando foi preso. Negou ter proferido ameaças de morte. Não colocou a faca e a tesoura embaixo do travesseiro (mídia digital/SAJ).

Depreende-se do depoimento da vítima em juízo que, mesmo depois da concessão das medidas protetivas em seu favor, ela consentiu que o réu voltasse a viver em sua residência. Relatou, inclusive, que no dia dos fatos o réu já estava residindo novamente com ela,

O réu confirmou, em seu interrogatório em juízo, que estava vivendo na casa de Sandra, com seu consentimento.

Portanto, embora o réu tenha sido intimado da decisão que concedeu medidas protetivas em favor da vítima, a própria ofendida consentiu com o seu retorno ao lar.

Não se vislumbra, portanto, a intenção do agente de descumprir a ordem judicial que concedeu a medida protetiva, o que torna a conduta atípica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Lei n. 11.340/06. Descumprimento de medida protetiva, lesão corporal leve e ameaça em contexto de violência doméstica contra a mulher. Recurso defensivo.

Pleito absolutório por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. [...] 3.

Crime de descumprimento das medidas protetivas. Declarações da vítima informando ter reatado o relacionamento com o acusado, com quem tornou a residir antes dos fatos aqui tratados. Consentimento da vítima com a presença do acusado na sua residência. Ausência do dolo necessário para a configuração do delito imputado ao

acusado. Precedentes. Atipicidade verificada. Absolvição de rigor. [...] 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501833-76.2021.8.26.0540; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - Anexo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santo André; Data do Julgamento: 17/08/2022; Data de Registro: 17/08/2022) - grifei

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o réu LUIZ CARLOS DE LIMA da imputação da prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/06, com fundamento no inciso III, do artigo 386, do Código de Processo Penal.

Diante da absolvição, determino a REVOGAÇÃO da prisão preventiva. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, e, com as comunicações e cautelas de praxe, archive-se.

Oportunamente, archive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lins, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA